

1503435-51.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/05/2022

... razão teriam para atribuir ao réu, falsamente, a prática do roubo.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais, as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teriam os ofendidos para incriminar falsamente inocente seu desconhecido.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503435-51.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503435-51.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282216/2020 - DEL.POL.GUARUJA, 14647503 - DEL.POL.GUARUJA, 5411/20/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2282216 -

DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DA SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

WESLEY DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 1o do Código Penal porque, no dia 12 de novembro de 2020, por volta das 14h50, na Alameda das Margaridas, nº 10, Vila Santo Antônio, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J6, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), e 01 (uma) capa de silicone para celular,

avaliada em R\$ 20,00 (vinte reais), bens pertencentes à Gabriel Pereira Nascimento, sendo que logo depois da subtração empregou grave ameaça contra a vítima, com o fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.

Consta da denúncia que, na data dos fatos, a vítima caminhava pela via pública em companhia de Fabiana Santos Conceição, ocasião em que WESLEY se aproximou de bicicleta e, ato contínuo, arrancou o telefone celular das mãos de Gabriel, evadindo-se na sequência em poder do bem. Nesse contexto, a vítima passou a perseguir WESLEY juntamente com Fabiana, sendo que, após alguns metros, o roubador se desequilibrou e veio ao solo. Dessa maneira, quando a vítima se aproximou de WESLEY para tentar reaver seu bem, este, visando assegurar a impunidade do crime e a detenção do bem subtraído para si, disse “sai de perto de mim senão te bato”, de modo que subiu em sua bicicleta e continuou sua fuga.

Consta, ainda, que policiais militares, que faziam patrulhamento de rotina, se depararam com a vítima, que relatou que havia sido roubada por WESLEY. Nesse rumo, apontou-o para os milicianos, que iniciaram a perseguição. Durante a fuga, o acusado arremessou o telefone celular subtraído no telhado de uma residência, bem como entrou no interior de outro imóvel para se esconder. Assim, os policiais também entraram em tal local e localizaram WESLEY escondido no banheiro. Em revista pessoal, o telefone celular da vítima não foi localizado, contudo, na posse do acusado foi localizada a capa do aparelho de Gabriel.

Consta, por fim, que o acusado foi reconhecido por Fabiana como o autor do roubo.

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2020 (fls. 65). O réu foi citado (fls. 84) e apresentou resposta à acusação (fls. 93/94). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 99 e 107), seguindo-se oitivas das vítimas, testemunhas e interrogatório do réu (fls. 139/141 e 149/150).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 154/157), enquanto a d. Defesa bateu-se pela absolvição e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de furto, aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, imposição de regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade (fls. 161/168).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito de roubo vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 9, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria delitiva igualmente é certa e será imputada ao réu.

A vítima Fabiana contou que caminhava com seu primo pela via pública, quando este foi olhar o horário em seu aparelho celular. Nesse momento, o acusado passou de bicicleta e pegou o telefone celular das mãos de seu primo Gabriel. Disse que seu primo reagiu e Wesley o ameaçou, dizendo que bateria na vítima. Seu primo ficou nervoso e o acusado fugiu, mas acabou caindo e foi atingido por um carro, fazendo com que a carteira, contendo os documentos, caísse no chão. Na sequência, policiais militares chegaram e iniciaram buscas pelo acusado. Confirmou ter reconhecido o indivíduo detido como o autor do roubo. O telefone celular não foi recuperado. Em juízo, novamente reconheceu Wesley como sendo o autor do roubo. Afirmou que seu primo tinha quinze anos à data dos fatos (fls. 139).

A vítima Gabriel declarou que estava na rua e, quando pegou seu telefone celular, Wesley veio em sua direção e puxou o aparelho de sua mão dizendo "perdeu". Disse que reagiu, oportunidade em que o acusado falou "sai senão eu vou te bater". Em seguida, o réu fugiu. Durante a fuga, o roubador acabou sendo atingido por um carro e derrubou a carteira. Policiais militares compareceram ao local e conseguiram localizar o réu. Disse que naquela oportunidade estava muito nervoso e não conseguiu reconhecer o acusado. Sua prima, que estava presente no momento do roubo, no entanto, o reconheceu. Seu telefone celular não foi recuperado. Por fim, reconheceu o acusado como o autor do roubo (fls. 140).

A testemunha Márcio Francisco, policial militar, narrou que realizava patrulhamento pela Alameda das Margaridas, momento em que visualizaram um casal correndo desesperado. O casal disse que o telefone celular havia sido roubado por um indivíduo em uma bicicleta e apontaram para o réu. Passaram a perseguir o acusado, até que ele ingressou em um beco de uma comunidade e entrou em uma casa, sendo que conseguiram localizá-lo no interior do banheiro desse imóvel. Foi dada voz de prisão e, assim que o acusado se levantou, caiu uma capa de telefone celular. Retiraram Wesley do local e o levaram até a viatura, momento em que Fabiana o reconheceu, de pronto, como o autor do roubo. O telefone celular não foi recuperado e Wesley disse que havia arremessado o aparelho sobre um telhado (fls. 141).

Em semelhante sentido o relato da testemunha PM Carlos Roberto Lemos de Lima. Acrescentou que a capa de telefone celular encontrada com o réu foi reconhecida por uma das vítimas (fls. 149).

O réu, por sua vez, admitiu a subtração dos bens, mas negou haver ameaçado a vítima. Disse que passou pela vítima e puxou o telefone celular da mão do ofendido. Negou ter dito que bateria na vítima. Afirmou que na fuga bateu em um carro e passou a correr. O telefone celular caiu e a capa ficou em seu bolso. Disse que não proferiu qualquer ameaça. Não conhecia as vítimas (fls. 150).

A negativa quanto ao emprego de grave ameaça, porém, se mostra inaceitável, pois em confronto com os firmes e seguros relatos das vítimas, as quais nenhuma razão teriam para atribuir ao réu, falsamente, a prática do roubo.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais, as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teriam os ofendidos para incriminar falsamente inocente seu desconhecido.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio,

quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]” (TJSP, Relator(a): Willian Campos; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/07/2011; Data de registro: 29/07/2011).

Nessas condições, inimaginável a pretendida absolvição.

Não há também como acolher a pretensão defensiva relativa à desclassificação da conduta para furto.

Decorre da prova oral produzida que o réu, ao apanhar o telefone celular das mãos do ofendido, disse "perdeu!" e, após a subtração do objeto, novamente ameaçou o ofendido Gabriel, dizendo "sai senão eu vou te bater", com o fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.

A hipótese, portanto, é claramente de roubo e não de furto.

Resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, bem como a primariedade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal: quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que ela não foi integral, pois o réu negou o emprego de grave ameaça, inócua, portanto, admissão plena e espontânea da responsabilidade, deixando transparecer a clara intenção de abrandar a responsabilidade penal.

Ademais, aplicada a pena mínima, tal reconhecimento não serviria para reduzir a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal.

O réu é primário. Trata-se de roubo cometido sem emprego de arma e sem violência física contra a vítima. De todo modo, cuida-se de crime cometido com grave ameaça para subtração patrimonial. Diante da gravidade concreta do crime, cometido contra vítima adolescente, o regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO WESLEY DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, por incursão no art. 157, § 1º do Código Penal, às penas de quatro anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de dez dias-multa no mínimo legal.

Uma vez encerrada a instrução e diante do regime inicial fixado, poderá o réu recorrer desta sentença em liberdade.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 94). Anote-se.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial e expeça-se mandado de prisão.

Oportunamente, o arquivo.

P.I.C.

Guaruja, 8 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA